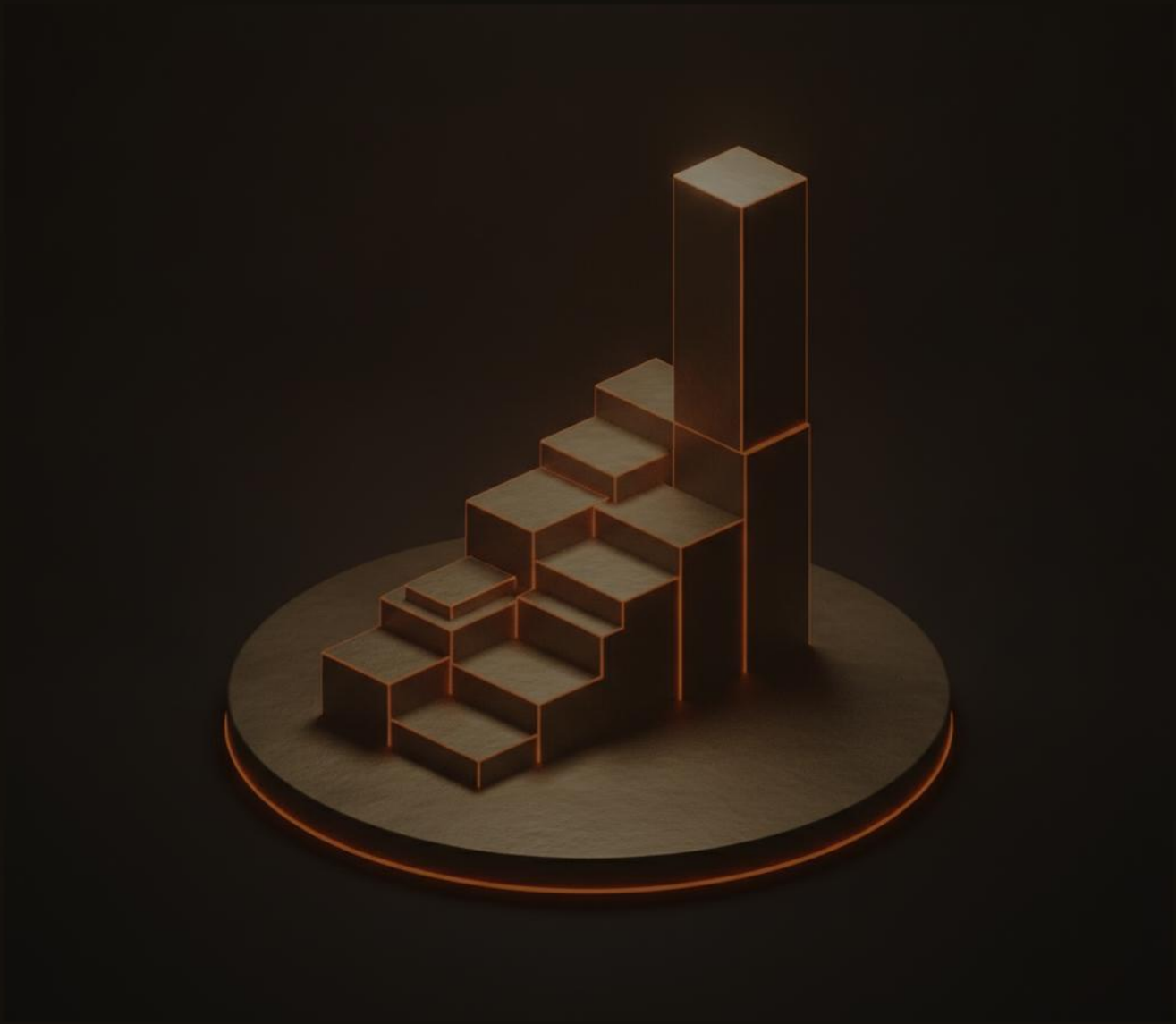
MARIO & GEORGEA

IMOVEIS - CAMPECHE / RIO TAVARES

O MAPA DA HOLDING IMOBILIÁRIA

Para quem busca proteger patrimônio e planejar sucessão com segurança jurídica no Sul da Ilha.



MARIO & GEORGEA

Corretores e peritos avaliadores · CRECI 73.952F / 46.301F

O ENTENDIMENTO DO STF

O debate sobre a imunidade de ITBI na integralização de capital envolveu a interpretação dos limites constitucionais aplicados às empresas patrimoniais. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento sobre a incidência do imposto sobre a parcela que excede o capital social subscrito e a análise da atividade preponderante. Essa definição traz parâmetros objetivos para as famílias que estruturam seus bens.

Historicamente, muitas administrações municipais lançavam o imposto de forma ampla sem verificar a real finalidade da operação societária. A fixação das balizas pelo STF delimita com clareza quando a cobrança é devida e quando a imunidade deve ser respeitada. Esse cenário oferece maior previsibilidade jurídica para quem planeja organizar imóveis em pessoa jurídica.

COBRANÇA DO ITBI NA INTEGRALIZAÇÃO

A regra constitucional garante imunidade na transmissão de bens para integralizar capital social de empresas. Essa imunidade é afastada quando a atividade preponderante da sociedade for a compra, venda, locação ou arrendamento de imóveis. A apuração dessa atividade considera a proporção das receitas operacionais em períodos fiscais específicos definidos pela legislação tributária.

Quando o valor atribuído ao imóvel no contrato social for superior ao capital subscrito, a diferença destinada à reserva de capital pode sofrer a incidência do imposto municipal. Por essa razão, a correta atribuição contábil e a definição precisa das cláusulas societárias são determinantes. Uma estrutura bem desenhada evita autuações fiscais e discussões administrativas desnecessárias.

VANTAGENS DA GESTÃO EM PJ

Centralizar imóveis em uma holding familiar organiza a gestão patrimonial e estabelece regras claras para a futura partilha. A transmissão planejada de cotas reduz litígios entre herdeiros e evita os custos e a lentidão de inventários judiciais. A governança do patrimônio passa a seguir acordos societários transparentes.

No mercado imobiliário do Campeche e do Rio Tavares, a titularidade em pessoa jurídica confere maior agilidade em contratos e locações de longo prazo. A separação patrimonial também protege as conquistas da família contra os riscos operacionais de outras atividades comerciais. Trata-se de uma estratégia sólida de preservação patrimonial intergeracional.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS NO CARTÓRIO

A formalização da transferência imobiliária exige a apresentação do contrato social ou alteração devidamente registrada na Junta Comercial. É necessário apresentar a declaração municipal referente ao ITBI, comprovando a concessão da imunidade ou a guia de recolhimento, quando aplicável. Também são exigidas as certidões negativas de débitos municipais e tributários vinculados a cada imóvel.

Para a averbação definitiva perante o Cartório de Registro de Imóveis, apresenta-se a certidão de inteiro teor da matrícula e certidões pessoais dos sócios integralizadores. A Lei de Registros Públicos rege os prazos legais de qualificação e exame desses títulos pelo oficial do cartório. Toda a descrição tabular deve coincidir perfeitamente com os dados do contrato societário.

Se você planeja organizar o patrimônio da sua família ou avaliar imóveis no Sul da Ilha, estamos à disposição para conversar sobre a situação técnica de cada matrícula.